



PUTUSAN

Nomor 6291 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI SHIPPING, berkedudukan di Jalan Pos, Komp. Bintang Indah Mall, Blok C, Nomor 12A-14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Didi Sutardi, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Zakir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum, dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Zakir Rasyidin & Partners *Law Firm*, beralamat di Pejaten *Town House*, Nomor 4A, Jalan Swadaya 1, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

I. PT KETROSDEN TRIASMITRA, berkedudukan di Meta Epsi *Building*, 2nd Floor, Jalan Mayjen D.I. Panjaitan, Kaveling 2, RT 1 RW 11, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Rawa Bunga, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Vidcy Octory, Direktur Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baso Fakhruddin, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rasul & Co, beralamat di Perkantoran

Halaman 1 of 9 hal. Put. Nomor 6291 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buncit Mas, Raco Office, Lantai 3, Jalan Kemang Utara 9-35, BL AA8, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024;

Termohon Kasasi I;

II. PT PALAPA RING BARAT, berkedudukan di Graha 9, Jalan Penataran, Nomor 9, RT 10 RW 2, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Tergugat bersalah serta telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara tunai, sekaligus dan seketika, kepada Penggugat sebesar Rp314.000.000.000,00 (tiga ratus empat belas miliar rupiah), yang terdiri dari:
 - a) Kerugian materiel yang dialami Penggugat, sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - b) Kerugian imateriel Penggugat, sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja,

Halaman 2 of 9 hal. Put. Nomor 6291 K/Pdt/2024



terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan serta berkekuatan hukum yang tetap;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan perkara *a quo*, terhitung semenjak diputusnya perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus pemeriksaan perkara *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I, yang permohonannya akan diajukan tersendiri oleh Penggugat;
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan, banding atau kasasi yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun pihak lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus berpendapat lain, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi *sub judice* (*aanhanging*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 498/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi para Tergugat;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Tergugat bersalah serta telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara tunai, sekaligus dan seketika, kepada Penggugat sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan serta berkekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 1045/PDT/2024/PT DKI., tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 498/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Juni 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat



banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Tim/VIII/2024 Kas juncto Nomor 1045/PDT/2024/PT DKI juncto Nomor 498/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Nomor: 1045/Pdt/2024/PT DKI, tertanggal 22 Agustus 2024, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Nomor 498/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim., tertanggal 13 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 of 9 hal. Put. Nomor 6291 K/Pdt/2024



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Tergugat bersalah serta telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan serta berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan;

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas alasan kasasi dan setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2024 dan kontra memori kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I yang diterima tanggal 18 September 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pokok permasalahan dari gugatan adalah mengenai penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SNBP) yang tidak dilakukan sehingga menyebabkan kerusakan kabel/gangguan fisik terhadap kabel optik bawah laut, sehingga atas peristiwa kecelakaan kapal sebagaimana telah berujung kepada ditetapkannya Nakhoda Kapal yang bekerja pada PT Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping selaku Terdakwa dan/atau Terpidana dalam perkara dugaan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fisik terhadap kabel optik bawah laut;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Navigasian *juncto* Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Distrik Navigasi yang mengnyebutkan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, maka untuk membuat terang perkara dalam gugatan *a quo* maka Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI SHIPPING, tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1045/PDT/2024/PT DKI., tanggal 22 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 498/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Juni 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar

Halaman 7 of 9 hal. Put. Nomor 6291 K/Pdt/2024



putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang senyatanya kalah dimana gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PELAYARAN NASIONAL BAHTERA BESTARI SHIPPING**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1045/PDT/2024/PT DKI., tanggal 22 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 498/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 of 9 hal. Put. Nomor 6291 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 of 9 hal. Put. Nomor 6291 K/Pdt/2024